108年司法官律師考試 - 刑法（1301）

108年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
108年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
科目：綜合法學（刑法、刑事訴訟法、法律倫理）
本文件僅整理刑法部分（第1-35題）

第1題（原第1題）

關於罪刑法定原則之內涵，下列敘述何者正確？

(A) 刑法上之類推適用，不論是否有利於行為人，應一律禁止
(B) 應從習慣法的角度，肯定教師對學生之懲戒權為阻卻違法事由
(C) 實務見解認為，預備犯得類推適用中止犯之規定而減輕或免除其刑
(D) 司法院大法官解釋認為，刑法第235條以「猥褻」作為構成要件要素，並未牴觸法律明確性原則

答案：(D)

第2題（原第2題）

關於刑法第125條濫權追訴處罰罪，依實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 檢察官濫權而為拘提者，不成立本罪，蓋本條明定以「濫用職權為逮捕或羈押者」為限
(B) 檢察官意圖取供而施以誘導訊問，不成立本罪，蓋本條明定以「施強暴脅迫者」為限
(C) 檢察官濫權為逮捕，惟拘捕未果，不成立本罪
(D) 司法警察濫權為逮捕，不成立本罪，蓋司法警察僅係偵查輔助機關，並無追訴權

答案：(A)

第3題（原第3題）

根據司法院釋字第775號解釋，累犯不分情節，一律加重最低本刑之規定，違反下列何原則？

(A) 一行為不二罰原則
(B) 罪刑相當原則
(C) 法律明確性原則
(D) 重覆評價禁止原則

答案：(B)

第4題（原第4題）

根據司法院釋字第 777 號解釋，民國 102 年修正公布之肇事逃逸罪規定，一律以 1 年以上 7 年以下有期徒刑為其法定刑，致對犯罪情節輕微者無從為易科罰金之宣告，對此等情節輕微個案構成顯然過苛之處罰，於此範圍內，牴觸下列何原則？

(A) 罪刑法定原則
(B) 罪刑相當原則
(C) 法律明確性原則
(D) 類推禁止原則

答案：(B)

第5題（原第5題）

有關刑法第10條定義之敘述，下列何者正確？

(A) 以手指撫觸婦女之外陰部，應認係性交行為
(B) 機能傷害程度須達於重大不治時，始能成立重傷
(C) 勞工保險被保險人投保資料表，屬刑法所規定之公文書
(D) 公立醫院醫師，為刑法上之身分公務員

答案：(C)

第6題（原第6題）

甲與A有金錢糾紛，在情緒激動下持刀將A砍殺致死。依實務見解，下列何種情形甲不得主張減輕其刑？

(A) 甲大學時因生重病導致完全喪失聽能及語能，行為時已屬完全瘖啞之情況
(B) 甲行為時年齡僅17歲，因飲酒導致其控制行為之能力顯著降低，在酒後失控的狀態下殺人
(C) 甲自幼罹患精神疾病，行為時其辨識行為違法之能力雖未完全喪失，但已顯著減低
(D) 甲年輕時為運動健將，行為時雖已滿80歲，但體能及心智與一般55歲之正常成年人無異

答案：(A)

第7題（原第7題）

甲路過鄰居家門時，鄰居所飼養的秋田犬突然發狂跑出來攻擊甲，甲乃持木棍自衛反擊，但秋田犬仍然不放棄、繼續攻擊，甲在不得已的情況下只能以木棍將鄰居的秋田犬擊斃。甲為自衛而持木棍將秋田犬擊斃之行為，下列敘述何者正確？

(A) 正當防衛
(B) 防衛過當
(C) 緊急避難
(D) 避難過當

答案：(C)

第8題（原第8題）

甲、乙共同決意殺丙，約好各自持手槍接續射擊丙。甲先射擊，未射中丙後，由乙接手，然而乙不但未射擊丙，反而因自己疏失未注意到丁，而誤傷到丁。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之同時犯
(B) 甲、乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之共同正犯
(C) 甲、乙成立共同殺人未遂罪與過失傷害罪之數罪併罰
(D) 甲成立殺人未遂罪，乙成立殺人未遂罪與過失傷害罪之想像競合

答案：(D)

第9題（原第9題）

甲犯殺人罪，事後知情的乙唆使甲，儘速將甲所用的兇刀丟棄，依通說乙不會成立刑法第 165 條湮滅證據罪之教唆犯，下列理由與結論，何者最為適當？

(A) 乙並沒有引發甲的犯意，甲原來就有湮滅證據罪的犯意
(B) 乙雖引發甲的犯意，但甲的行為不受刑法第165條處罰
(C) 乙雖促使甲犯罪，但成立第165條湮滅證據罪之幫助犯
(D) 乙事後知情並且參與，屬犯意聯絡，應該成立共同正犯

答案：(B)

第10題（原第10題）

甲至手機店佯稱要購買手機，老闆乙將手機交予甲供其觀看，甲竟趁乙轉身接電話時，攜帶該手機逃逸。依實務見解，甲應依何罪名論處？

(A) 詐欺罪
(B) 侵占罪
(C) 竊盜罪
(D) 搶奪罪

答案：(D)

第11題（原第11題）

營建商負責人甲為取得市政府價值 1 億元的工程標案，以 300 萬元現金，行賄主管該標案的公務員乙，並長期無償提供名車予乙使用，為此支出費用 20 萬元。乙收受賄款後用 100 萬元購買基金，1 年後獲利10 萬元，100 萬元購鑽錶贈與情婦丙，又購買價值100 萬元骨董花瓶一個，卻不慎摔碎滅失。有關沒收或追徵之敘述，何者錯誤？

(A) 乙犯收受賄賂罪，法院應判決諭知320萬元之犯罪利得沒收
(B) 丙無償取得之鑽錶是犯罪所得之替代物，亦應沒收
(C) 古董花瓶雖滅失，應追徵其價額100萬元
(D) 甲不得主張其對賄款有優先受償地位而排除沒收

答案：(A)

第12題（原第12題）

關於沒收的實務見解，下列敘述何者錯誤？

(A) 違禁物固不問屬於犯人與否，均應沒收，但該物如果屬第三人所有，則其是否違禁，即應視該第三人有無違禁情形為斷
(B) 利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會犯強制性交罪，該交通工具屬於犯罪行為人者，得予以沒收
(C) 犯罪工具之沒收係因行為人背離其使用財產的合理限度或有濫權使用財產之情形，故不論故意或過失犯罪，均應沒收
(D) 犯罪行為人與被害人和解並賠償其部分損害，法院仍得就犯罪所得或所生利益超過實際賠償部分予以宣告沒收

答案：(C)

第13題（原第13題）

甲犯竊盜與搶奪二罪，於A法院受1年與2年有期徒刑宣告。於A法院審理前述二案件時，甲又犯強盜罪，並於A法院判決確定前，經B法院審理宣告6年有期徒刑。針對甲所犯前揭三罪名，應如何定其執行刑？

(A) 先就 A 法院所宣告刑合併之刑期與兩罪中最長期之間（即 3 至 2 年之間）定其刑期，再將此刑期與B法院宣告刑（6年）加總，即為應執行刑
(B) 於三罪合併之刑期（9年）與三罪中最長期的6年之間定其應執行刑
(C) 以三罪合併之刑期（9年）定其應執行刑
(D) 竊盜、搶奪二罪與強盜罪並非在同一刑事訴訟程序合併裁判，因此 A、B 法院應各自依刑法第 51 條定應執行刑

答案：(B)

第14題（原第14題）

關於假釋制度的敘述，下列何者錯誤？

(A) 經撤銷假釋執行殘餘刑期者，無期徒刑於執行滿25年，有期徒刑於全部執行完畢後，再接續執行他刑，不適用合併計算執行期間之規定
(B) 二以上有期徒刑併執行者，關於假釋要件之最低應執行期間，合併計算之
(C) 在無期徒刑假釋後滿20年或在有期徒刑所餘刑期內未經撤銷假釋者，其未執行之刑，以已執行論
(D) 假釋中另受刑之執行、羈押或其他依法拘束人身自由之期間，不算入假釋期內。但依法拘束人身自由之期間，合計計算後逾6月者，不在此限

答案：(D)

第15題（原第15題）

縣議會議員甲，於選舉議長時，故意將圈選內容公然出示之亮票行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲成立刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外秘密罪
(B) 甲成立刑法第148條妨害投票秘密罪
(C) 甲成立刑法第316條洩露業務秘密罪
(D) 甲不構成犯罪

答案：(D)

第16題（原第16題）

關於刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍投票罪，下列敘述何者錯誤？

(A) 須產生投票不正確的結果
(B) 本罪除了虛偽遷徙戶籍的行為外，取得投票權後的投票行為也屬必要
(C) 行為人主觀上要有讓特定人當選的意圖
(D) 依實務見解，行為人為遷籍之行為，已屬著手

答案：(A)

第17題（原第17題）

為求脫免A的罪，律師甲與被告A共同唆使證人B在審判中，就案情有重要關係之事項為虛偽陳述，以便配合A的虛偽供述。下列的論罪，何者錯誤？

(A) A受訊問時所為的虛偽陳述，不會構成刑法第168條偽證罪
(B) B具結後的虛偽陳述證言，構成刑法第168條偽證罪
(C) 被告A教唆證人B所為虛偽陳述，構成刑法第168條偽證罪之教唆犯
(D) 甲律師教唆B係正當業務行使，不構成刑法第168條偽證罪之教唆犯

答案：(D)

第18題（原第18題）

甲明知自己帳戶內新臺幣10萬元，為自己所領出，為避免配偶質疑，乃向警察局報案遭人盜領，甲構成何種犯罪？

(A) 刑法第171條未指定犯人之誣告罪
(B) 刑法第214條使公務員登載不實罪
(C) 刑法第169條誣告罪
(D) 刑法第335條侵占罪

答案：(A)

第19題（原第19題）

刑法第164條的藏匿犯人或頂替罪要件解釋，下列敘述何者正確？

(A) 該罪所指犯人，係指起訴後之人
(B) 藏匿是指使人難以發現犯人之行為
(C) 該罪行為人係以有權逮捕者為限
(D) 非法逮捕之脫逃者，屬該罪之行為客體

答案：(B)

第20題（原第20題）

甲駕駛藍寶堅尼跑車，於深夜在國道上，以 200 公里以上之時速，與另外三輛超跑競賽，隨即被國道警察攔獲。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲以「他法」造成公眾往來之危險，故甲構成刑法第185條妨害公眾往來安全罪
(B) 甲於深夜飆車，縱未生具體危險，亦成立刑法第185條之罪
(C) 甲並未壅塞國道，故未構成任何犯罪
(D) 甲構成殺人未遂罪

答案：(A)

第21題（原第21題）

甲因事急需現金，乃將業務上所收受由客戶 A 交付用以支付貨款的支票，持以向乙貼現，甲因擔心 A 債信不足，乙可能不願接受票貼，乃在該支票背面偽簽另一上市公司經理人 B 之簽名，再持以向乙貼現。依據實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲之行為應構成偽造有價證券罪以及行使偽造有價證券罪，偽造吸收行使行為，僅論以偽造有價證券罪
(B) 甲之行為應構成偽造私文書罪與行使偽造私文書罪，行使吸收偽造行為，僅論以行使偽造私文書罪
(C) 甲之行為應構成偽造署押罪與行使偽造署押罪，行使吸收偽造行為，僅論以行使偽造署押罪
(D) 甲之行為應構成偽造署押罪、業務登載不實罪與行使業務登載不實文書罪，行使吸收前階段之兩罪，僅論以行使業務登載不實文書罪

答案：(B)

第22題（原第22題）

甲為某公司負責人，該公司所屬工廠多次違法排放廢污水入河川。甲為掩飾公司違法排放廢污水的犯行，乃要求負責監視並製作水質檢測紀錄的員工乙，偽造不實水質數據於其所負責的水質檢測紀錄簿上。乙心知此事恐有涉法之虞，乃予以婉拒，但甲告以若不配合，則將其立刻開除。乙因全家五口都仰賴其薪水維持家計，為保住全家賴以生活的唯一工作，迫不得已下只好配合甲之要求，偽造不實水質數據於其所負責的水質檢測紀錄簿上。下列敘述何者正確？

(A) 乙應成立偽造變造私文書罪，甲應成立偽造變造私文書罪之教唆犯
(B) 乙應成立業務文書登載不實罪，甲應成立業務文書登載不實罪之教唆犯
(C) 乙之行為係為避免財產上之緊急危難所為之不得已行為，得主張緊急避難而阻卻違法；甲基於共犯從屬性，不成立教唆犯
(D) 乙之行為係為避免財產上之緊急危難所為之不得已行為，得主張緊急避難而阻卻違法，但甲之行為仍可構成間接正犯

答案：(B)

第23題（原第23題）

關於刑法第195條所稱之偽造紙幣，下列敘述何者錯誤？

(A) 屬於違禁物
(B) 法院應義務宣告沒收
(C) 刑法上之偽造貨幣罪章並無處罰持有偽造紙幣之罪
(D) 非犯人所有者亦應宣告沒收

答案：(A)

第24題（原第24題）

甲為請領保險理賠，利用在醫院看診時，假裝病痛向醫師為虛偽陳述，致醫師誤判其病情而開立錯誤內容的診斷證明。甲以詐術令醫師誤判而開立內容不實之診斷證明。依據實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 偽造私文書罪之間接正犯
(B) 使從事業務之人為業務登載不實罪
(C) 業務文書登載不實罪之間接正犯
(D) 無偽造文書罪章各罪之適用

答案：(D)

第25題（原第25題）

甲與乙為朋友，甲經常提供毒品給乙，並一起吸毒。某日吸毒時，甲見乙昏迷，臨時起意對其實施性交。性交完成後，乙因毒品之藥物作用而不停抽搐，甲非但未救助，反而儘快離開現場，不久後乙即死亡。下列敘述何者正確？

(A) 甲成立乘機性交罪
(B) 甲成立強制性交致死罪
(C) 甲成立加重強制性交罪
(D) 甲成立加重強制性交致死罪

答案：(A)

第26題（原第26題）

甲殺害其生父，法院審理後認為應成立刑法第 272 條第 1 項殺直系血親尊親屬既遂罪，復於判決理由中以「被告所殺害者係其生父」作為量刑上加重的理由。如此說法，顯然違反下列學理上的什麼原則？

(A) 禁止重覆評價原則
(B) 禁止習慣適用原則
(C) 禁止不當連結原則
(D) 禁止類推適用原則

答案：(A)

第27題（原第27題）

乙以重傷故意，拿木棒朝甲的頭部猛力攻擊，甲立刻閃身並出手將木棒撥開，致甲手指骨折，而撥開的木棒反彈打中乙的頭部，造成乙受傷。甲、乙兩人可能會負何種刑事責任？

(A) 甲為無罪，乙成立重傷未遂罪
(B) 甲成立過失傷害罪，乙成立重傷未遂罪
(C) 甲為無罪，乙亦無罪
(D) 甲成立過失傷害罪，乙成立傷害既遂罪

答案：(A)

第28題（原第28題）

甲是乙的獨生女，但甲年幼時被乙販賣給人蛇集團。多年後甲、乙兩人破冰，甲前往乙家訪視，兩人在家中聊天時，乙突然心臟病發昏倒在地，甲想起年幼種種，竟未作任何救援而離開現場，乙因無人救援而死亡。下列敘述何者錯誤？

(A) 心臟病突發的乙屬於無自救能力之人
(B) 甲依法對乙負扶助義務
(C) 甲對乙構成刑法第293條第1項之罪
(D) 甲依刑法第294條之1第2款規定不罰

答案：(C)

第29題（原第29題）

甲與乙因爭風吃醋發生爭執，甲在網路上的公開討論區，以乙之網路帳號（BELLEEAU）為對象，發言怒斥：「BELLEEAU是垃圾，是不入流的傢伙，更是偷別人女友的壞人」，乙知悉以上情事後，以手機拍下證據，向地檢署提告，依實務見解，有關甲刑事責任之敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲咒罵的對象雖然是帳號，但因該帳號可連結至乙，故仍可成立妨害名譽罪
(B) 甲在公開討論區咒罵乙為垃圾及不入流之人，構成公然侮辱罪
(C) 甲在公開討論區指出乙是偷別人女友的壞人，構成誹謗罪
(D) 就本案例，甲之留言無刑法第311條不罰規定之適用

答案：(C)

第30題（原第30題）

甲迷戀同學乙，但未獲乙的青睞。某次全班到外縣市參加研討會而住宿旅館，均有各自的房間，乙離開房間時，未將房門鎖緊，甲發現後直接走入乙的房間，翻弄乙的行李箱，並以手機拍下乙的內衣，將該張照片以通訊軟體傳給同學丙分享。離開房間前，竟又臨時起意帶走該內衣作為紀念。有關甲刑事責任的敘述，下列何者錯誤？

(A) 甲取走內衣，構成刑法第321條第1項第1款加重竊盜罪
(B) 甲侵入乙的房間，構成刑法第306條第1項之侵入住居罪
(C) 甲拍攝內衣照片，不構成刑法第315條之1第2款之妨害秘密罪
(D) 甲將內衣照片傳給丙，不構成刑法第310條第1項之誹謗罪

答案：(A)

第31題（原第31題）

有關刑法第321條第1項第3款「凶器」之適用說明，依實務見解，下列何者錯誤？

(A) 須行為人主觀上有持以行兇或壓制被害人之意圖
(B) 該物客觀上具有危險性，能夠傷害人之生命身體
(C) 該物不限於行為人在犯罪場所外攜入
(D) 不以行為人取出該凶器使用為必要

答案：(A)

第32題（原第32題）

甲於公園中見到酒醉趴在木椅上休息的乙男，想偷偷取走乙置於外套口袋中的皮夾，未料被乙發現而反抗，甲便拿出玩具手槍喝令乙不准動，見乙雙手高舉後，自行取走乙的皮夾。若依實務見解，甲應依何罪論處？

(A) 詐欺罪
(B) 搶奪罪
(C) 準強盜罪
(D) 強盜罪

答案：(D)

第33題（原第33題）

甲受在大陸工作之友人A委託代為簽購威力彩，甲依其指示購買。俟開獎後A得知其所簽號碼中頭獎，並告知甲。詎甲未經 A 同意，將代購之彩券交給妻子乙，由乙填寫其個人資料，持之向臺灣彩券兌領獎金。依實務見解，甲、乙應如何論罪？

(A) 甲、乙成立侵占罪之共同正犯
(B) 甲成立背信罪，乙成立侵占罪
(C) 甲、乙成立竊盜罪之共同正犯
(D) 甲成立背信罪，乙成立背信罪之幫助犯

答案：(A)

第34題（原第34題）

甲、乙、丙三人為幫友人向A索討債務，將A約出後強押上車並載至甲住處，乙、丙將A捆綁毆打，命A聯絡親人付款，A不得不以電話聯絡其妻準備20萬元，乙、丙前往取款後，仍有不足，甲要求 A 再行設法籌付現金，始願意放人。A 佯稱可至其岳父處借款償付，甲、乙、丙遂搭載 A 前往，惟車抵達該址時，A下車後趁隙奔跑進屋，並請其岳父報警，甲、乙、丙旋即駕車逃逸。依實務見解，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙、丙三人共同犯強盜罪
(B) 甲、乙、丙三人共同犯恐嚇取財罪
(C) 甲、乙、丙三人共同犯準擄人勒贖罪
(D) 甲、乙、丙三人共同犯私行拘禁罪與傷害罪，想像競合

答案：(D)

第35題（原第35題）

依照我國現行刑法與實務見解，下列各種情形中，甲的那一種行為不成立刑法第 349 條第 1 項的贓物罪？

(A) 甲教唆乙行竊，並且在乙得手後收受所竊得之物
(B) 甲得知乙竊得汽車一輛，於是媒介乙將車賣給不知情的丙
(C) 乙將竊得的黃金變賣後，再以變賣所得之現金送給知情的甲
(D) 乙將竊得的車輛送至知情的甲處保管，並由甲代為將該車解體

答案：(A)
